18836_2025-03-26 15:40:05

001

执行案件立案审查、流程管理信息情况

执行案件立案审查情况			案号：(2022)渝 0104 执 1776 号
案由： 借款合同纠纷			收到案件日期：2022 年 08 月 03 日
案件来源	申请执行人申请		
执行依据	人民法院作出具有执行内容的民事案件生效判决书		涉外（）涉港（）涉澳（）涉台（）涉侨（） 是否属于需要进行审查的行政非诉执行案件（）
执行依据文书编号：(2021)渝 0104 民初 8153 号		文书生效日期： 年 月 日	确定履行期限： 年 月 日至 年 月 日
申请执行标的金额： 202559.000000 元		移交单位：	委托法院：
作出执行依据的单位名称	人民法院作出具有执行内容的民事案件生效判决书	一审生效（） 二审生效（）	原执行法院： 人民法院

申请人情况

申请人姓名或单位名称	居住地、经常居住地或单位住所地	联系电话	邮政编码
徐云鸽	重庆市大渡口区双龙路 2 号中交丽景 7 栋 1 单元 2503 号房		

被申请人情况

被申请人姓名或单位名称	居住地、经常居住地或单位住所地	联系电话	邮政编码
戴修建	重庆市璧山区健龙镇鱼洞村 5 组 136 号		

审批人意见	立案					审批人：印志林 审批日期：2022 年 8 月 3 日	
应交执行费	2938 元	预交日期： 年 月 日 预交执行费： 元	减交（）	元	实收执行费	元	
			缓交（）	元			
			免交（）	元			
司法救助对象	法人或组织	社会公共福利事业单位（）特困企业（）破产企业（）其他（）					
	自然人	残疾人（）生活困难接受国家救济的人（）因自然灾害或不可抗力造成生活困难的人（）孤寡老人（）未成年孤儿（）其他（）					
收案信息统计在 2022 年 08 月法综 30 表、法综 31 表、法综 35 表		备注：					

承办人：王坚　　审判长或庭长：印志林

18836_2025-03-26 15:40:05

18836_2025-03-26 15:40:06

002

强制执行申请书

申请执行人：徐云鸽，男，汉族，1984年10月15日出生，户籍地：云南省丽江市永胜县仁和镇仁和村委会大村402号附75号，经常居住地：重庆市大渡口区双龙路2号中交丽景7栋1单元2503号房，公民身份号码：533222198410151015.

法律文书送达地址：重庆市渝北区金石大道458号11楼。联系电话：17723024648、18883314588.收件人：黄华。

被执行人：戴修建，男，1981年6月14日出生，住所地：重庆市璧山区健龙镇鱼洞村5组136号，公民身份号码：510232198106143711，联系电话：17347999757.

202559

申请事项：

1、请求贵院对（2021）渝0104民初8153号《民事判决书》第一项：“戴修建于本判决生效之日起三日内偿还徐云鸽借款200000元及并以200000元为基数，从2019年7月1日起，按照月利率2%计算至2020年8月19日，再从2020年8月20日起，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本清”予以强制执行；

2、请求对被执行人戴修建应承担的一审案件受理费2559元予以强制执行；

2938

18836_2025-03-26 15:40:06

18836_2025-03-26 15:40:06

3、请求对戴修建应加倍支付迟延履行期间的债务利息予以强制执行。

4、案件执行费由被执行人承担。

事实与理由

申请人与被执行人民间借贷纠纷一案已由贵院受理，并作出（2021）渝0104民初8153号《民事判决书》，后申请执行人不服一审判决，向重庆市第五中级人民法院上诉，经审理，二审法院作出（2022）渝05民终1793号《民事判决书》，判决维持原判。故一审判决已生效，但被执行人并未履行付款义务。故为维护社情人合法权益，特向贵院申请强制执行，请予以强制执行为盼。

此致

重庆市大渡口区人民法院

申请执行人：

2022年5月23日

18836_2025-03-26 15:40:06

18836_2025-03-26 15:40:06

强制执行申请书

申请执行人：徐云鸽，男，汉族，1984年10月15日出生，户籍地：云南省丽江市永胜县仁和镇仁和村委会大村402号附75号，经常居住地：重庆市大渡口区双龙路2号中交丽景7栋1单元2503号房，公民身份号码：533222198410151015.

法律文书送达地址：重庆市渝北区金石大道458号11楼。联系电话：17723024648、18883314588.收件人：黄华。

被执行人：戴修建，男，1981年6月14日出生，住所地：重庆市璧山区健龙镇鱼洞村5组136号，公民身份号码：510232198106143711，联系电话：17347999757.

申请事项：

1、请求贵院对（2021）渝0104民初8153号《民事判决书》第一项：“戴修建于本判决生效之日起三日内偿还徐云鸽借款200000元及并以200000元为基数，从2019年7月1日起，按照月利率2%计算至2020年8月19日，再从2020年8月20日起，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本清”予以强制执行；

2、请求对被执行人戴修建应承担的一审案件受理费2559元予以强制执行；

18836_2025-03-26 15:40:06

18836_2025-03-26 15:40:07

3、请求对戴修建应加倍支付迟延履行期间的债务利息予以强制执行。

4、案件执行费由被执行人承担。

事实与理由

申请人与被执行人民间借贷纠纷一案已由贵院受理，并作出（2021）渝0104民初8153号《民事判决书》，后申请执行人不服一审判决，向重庆市第五中级人民法院上诉，经审理，二审法院作出（2022）渝05民终1793号《民事判决书》，判决维持原判。故一审判决已生效，但被执行人并未履行付款义务。故为维护社情人合法权益，特向贵院申请强制执行，请予以强制执行为盼。

此致

重庆市大渡口区人民法院

申请执行人：

2022年5月23日

18836_2025-03-26 15:40:07

18836_2025-03-26 15:40:07

重庆市大渡口区人民法院

民事判决书

(2021)渝0104民初8153号

原告：徐云鸽，男，1984年10月15日出生，汉族，住云南省丽江市永胜县仁和镇仁和村委会大村402号附75号，现住重庆市大渡口区双龙路2号中交丽景7栋1单元2503号，公民身份号码533222198410151015。

委托诉讼代理人：黄华，重庆序章律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李美文，重庆序章律师事务所律师。

被告：戴修建，男，1981年6月14日出生，汉族，住重庆市璧山区健龙镇鱼洞村5组136号，公民身份号码510232198106143711。

被告：韩静，女，1984年11月19日出生，汉族，住重庆市江津区琅山大道273号3幢1单元6-1，公民身份号码500381198411190427。

原告徐云鸽与被告韩静、戴修建民间借贷纠纷一案，本院于2021年11月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告徐云鸽及其委托诉讼代理人黄华、李美文，被告戴

18836_2025-03-26 15:40:07

18836_2025-03-26 15:40:07

修建到庭参加诉讼。被告韩静经本院传票传唤，未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

原告徐云鸽向本院提出诉讼请求：1.判令二被告共同偿还原告借款200 000元及利息（利息以200 000元为基数，从2019年7月1日起，按照月利率2%，计算至2020年8月19日的利息为54575元；再从2020年8月20日起，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本清）；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2017年12月9日，被告戴修建向原告借款200 000元，原告当日即向被告戴修建指定账户出借200 000元。戴修建出具借条，约定利率为2%，按月付息。2019年1月1日，被告戴修建重新出具借条，再次确认借款。二被告系夫妻关系，所借款项也用于夫妻共同生活、共同生产经营，系夫妻共同债务，因此应共同偿还。原告多次向被告催收，但被告拒不支付。为维护原告合法权益，诉至法院。

被告戴修建辩称，借条金额200 000元属实，利息属实，同意原告的诉讼请求，但现在经济困难，还不出来。

被告韩静未作答辩。

本院经审理认定事实如下：2017年12月9日，原告分两笔向被告戴修建指定商户跨行消费32 500元、150 000元，另用其信用卡跨行消费17 500元，合计200 000元。当日，被告戴修建向原告出具借条一张，主要载明：今向徐云鸽借到200 000

18836_2025-03-26 15:40:07

18836_2025-03-26 15:40:09

元，双方约定利息为贰分，利息每月支付一次，借款期限一年。2019 年 1 月 1 日，戴修建再次向原告出具借条一张，主要载明：借款人戴修建于 2019 年 1 月 1 日向借款人借款 200 000 元，月利息贰分，如不能按时归还，愿承担所有法律责任。之前向徐云鸽出具的借条（利息已结清）做废，以本次借据为准。

另查明，借款发生后，被告戴修建支付利息至 2019 年 6 月 30 日，之后未偿还借款本金及利息。

另查明，被告戴修建与韩静于 2016 年 8 月 22 日登记结婚，2020 年 4 月 9 日登记离婚。

上述事实，有原告当庭举示的借条、转账记录、婚姻登记信息等证据在卷为凭，结合原被告陈述，予以认定。

本院认为，依法成立的借贷关系受法律保护，借款人应当按照约定及时归还借款。本案中，被告戴修建再次出具借条确认借款及利息，但未约定还款期限，原告可随时主张被告偿还借款，原告通过向本院起诉的方式主张被告偿还借款，符合法律规定，被告应当及时偿还，其逾期履行，应当承担继续履行、赔偿损失等违约责任。双方对利息约定为月息贰分，该约定不违反当时的司法解释规定，后原告主动对利息进行调整，亦符合现行规定，被告戴修建对此无异议，故本院对原告主张被告戴修建偿还借款 200 000 元及利息（利息以 200 000 元为基数，从 2019 年 7 月 1 日起，按照月利率 2%，计算至 2020 年 8 月 19 日的利息为 54 575

18836_2025-03-26 15:40:09

18836_2025-03-26 15:40:09

元；再从2020年8月20日起，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本清）的诉讼请求，予以支持。原告基于被告韩静系戴修建的配偶，借款发生在夫妻关系存续期间，要求被告韩静承担共同还款责任。因该债务系被告戴修建以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，原告亦未举示证据证明该债务用于被告夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示，故本院对原告主张被告韩静承担共同还款责任的诉讼请求，不予支持。

被告韩静经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席判决。

综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第十条、第六十条、第一百零七条、第一百九十六条、第二百零六条、第二百零七条、《中华人民共和国婚姻法》第四十一条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第一条、第二十五条、第二十八条第二款第（二）项、第三十一条、《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》时间效力的若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条第二款、第六十四条、第一百三十四条第一款、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：

一、戴修建于本判决生效之日起三日内偿还徐云鸽借款

18836_2025-03-26 15:40:09

18836_2025-03-26 15:40:09

200 000 元及并以 200 000 元为基数，从 2019 年 7 月 1 日起，按照月利率 2%计算至 2020 年 8 月 19 日，再从 2020 年 8 月 20 日起，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本清；

二、驳回徐云鸽的其他诉讼请求。

如果被告戴修建未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费减半收取 2 559 元（原告已预缴），由被告戴修建负担。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。

审　判　员　李成杨

二〇二一年十二月二十四日

本件与原件核对无异

书　记　员　李国茜

18836_2025-03-26 15:40:09

18836_2025-03-26 15:40:10

黄华于2022.4.2领取

011

重庆市第五中级人民法院

民事判决书

(2022)渝05民终1793号

上诉人（原审原告）：徐云鸽，男，1984年10月15日出生，汉族，现住重庆市大渡口区双龙路2号中交丽景7栋1单元2503号，公民身份号码533222198410151015。

委托诉讼代理人：黄华，重庆序章律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李美文，重庆序章律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：戴修建，男，1981年6月14日出生，汉族，住重庆市璧山区健龙镇鱼洞村5组136号，公民身份号码510232198106143711。

被上诉人（原审被告）：韩静，女，1984年11月19日出生，汉族，住重庆市江津区琅山大道273号3幢1单元6-1，公民身份号码500381198411190427。

上诉人徐云鸽因与被上诉人戴修建、韩静民间借贷纠纷一案，不服重庆市大渡口区人民法院（2021）渝0104民初8153号民事判决，向本院提起上诉。本院于2022年2月17日立案后，依法组成合议庭审理了本案。上诉人徐云鸽的委托诉讼代理人黄华、

18836_2025-03-26 15:40:10

18836_2025-03-26 15:40:10

012

李美文，被上诉人戴修建到庭参加诉讼。被上诉人韩静经本院传票传唤，未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

徐云鸽上诉请求：1.撤销一审判决，改判为戴修建与韩静共同偿还本案借款本金20万及利息；2.一审、二审诉讼费由被上诉人承担。主要事实及理由：1.被上诉人戴修建的借款实质上并没有超出家庭日常生活需要；2.所借款项即使超过了日常生活所需，但被上诉人借款是用于夫妻共同生活、共同生产经营；3.本案借款是韩静认可的夫妻共同行为。

戴修建答辩称，戴修建跟韩静离婚有四年了，韩静是否也要承担借款由法院判决，戴修建一直愿意偿还借款和利息，只是现在经济困难。

徐云鸽向一审法院起诉请求：1.判令戴修建、韩静共同偿还徐云鸽借款200 000元及利息（利息以200 000元为基数，从2019年7月1日起，按照月利率2%，计算至2020年8月19日的利息为54575元；再从2020年8月20日起，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本清）；2.本案诉讼费由戴修建、韩静承担。

一审法院经审理查明，2017年12月9日，徐云鸽分两笔向戴修建指定商户跨行消费32 500元、150 000元，另用其信用卡跨行消费17 500元，合计200 000元。当日，戴修建向徐云鸽出具借条一张，主要载明：今向徐云鸽借到200 000元，双方约定利息为贰分，利息每月支付一次，借款期限一年。2019年1月

18836_2025-03-26 15:40:10

18836_2025-03-26 15:40:10

1日，戴修建再次向徐云鸽出具借条一张，主要载明：借款人戴修建于2019年1月1日向借款人借款200 000元，月利息贰分，如不能按时归还，愿承担所有法律责任。之前向徐云鸽出具的借条（利息已结清）做废，以本次借据为准。另查明，借款发生后，戴修建支付利息至2019年6月30日，之后未偿还借款本金及利息。另查明，戴修建与韩静于2016年8月22日登记结婚，2020年4月9日登记离婚。

一审法院认为，依法成立的借贷关系受法律保护，借款人应当按照约定及时归还借款。本案中，戴修建再次出具借条确认借款及利息，但未约定还款期限，徐云鸽可随时主张戴修建偿还借款，徐云鸽通过向该院起诉的方式主张戴修建偿还借款，符合法律规定，戴修建应当及时偿还，其逾期履行，应当承担继续履行、赔偿损失等违约责任。双方对利息约定为月息贰分，该约定不违反当时的司法解释规定，后徐云鸽主动对利息进行调整，亦符合现行规定，戴修建对此无异议，故该院对徐云鸽主张戴修建偿还借款200 000元及利息（利息以200 000元为基数，从2019年7月1日起，按照月利率2%，计算至2020年8月19日的利息为54 575元；再从2020年8月20日起，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本清）的诉讼请求，予以支持。徐云鸽基于韩静系戴修建的配偶，借款发生在夫妻关系存续期间，要求韩静承担共同还款责任。因该债务系戴修建以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，徐云鸽亦未举示证据证明该债务用于戴修建、

18836_2025-03-26 15:40:10

18836_2025-03-26 15:40:12

韩静夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示，故该院对徐云鸽主张韩静承担共同还款责任的诉讼请求，不予支持。韩静经该院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，该院依法缺席判决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第十条、第六十条、第一百零七条、第一百九十六条、第二百零六条、第二百零七条、《中华人民共和国婚姻法》第四十一条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第一条、第二十五条、第二十八条第二款第（二）项、第三十一条、《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》时间效力的若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条第二款、第六十四条、第一百三十四条第一款、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决：一、戴修建于本判决生效之日起三日内偿还徐云鸽借款 200 000 元及并以 200 000 元为基数，从 2019 年 7 月 1 日起，按照月利率 2%计算至 2020 年 8 月 19 日，再从 2020 年 8 月 20 日起，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本清；二、驳回徐云鸽的其他诉讼请求。如果戴修建未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取 2 559 元（徐云鸽已预缴），由戴修建负担。

二审中，徐云鸽举示其农业银行银行交易流水一份，拟证明

18836_2025-03-26 15:40:12

18836_2025-03-26 15:40:12

被上诉人韩静的母亲李福容按照韩静的指令向上诉人偿还借款利息，也证明了韩静知晓该借款的存在，愿意进行偿还。戴修建质证称该证据不能达到其证明目的。本院对徐云鸽所举示的证据的真实性予以认可，但该证据不能达到认定借款系夫妻共同债务的证明目的，本院不予采纳。

二审查明其他的事实与一审一致。

本院认为，本案二审的争议焦点为：案涉借款是否属于戴修建、韩静的夫妻共同债务，韩静是否需要承担还款责任。针对上述争议焦点，本院评述如下：

夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，债权人以属于夫妻共同债务为由主张权利的，人民法院应予支持。夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，债权人以属于夫妻共同债务为由主张权利的，人民法院不予支持，但债权人能证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。本案中，上诉人徐云鸽主张本案借款发生在戴修建、韩静婚姻关系存续期间，韩静知晓该借款事实，且所借款项均用于家庭日常生活及生产经营，故案涉借款应属于夫妻共同债务。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。徐云鸽所举示的证据并不足以证明案涉款项用于了夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示，且该款系戴修建以个人名义所借，故上诉

18836_2025-03-26 15:40:12

18836_2025-03-26 15:40:12

人的上诉请求不能成立，一审认定事实清楚，本院予以支持。

综上，徐云鸽的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费5118元，由徐云鸽负担。

本判决为终审判决。

审　判　长　胡　蓉

审　判　员　胡　军

审　判　员　刘健红

重庆市第五中级人民法院

二〇二五年三月十九日

本件与原件核对无异

法官助理　李睿龙

书　记　员　谭虹滟

18836_2025-03-26 15:40:12

18836_2025-03-26 15:40:13

重庆市大渡口区人民法院

立案受理通知书

(2022)渝0104执1776号

徐云鸽:

你（单位）与戴修建 借款合同纠纷一案的申请执行书及生效法律文书已收悉。经审查，申请执行符合法定受理条件，本院决定立案执行，并将有关事项通知如下：

一、申请执行人有权行使法律赋予的权利，履行法定义务，向本院提供所了解的被执行人的联系方式、财产线索。

二、申请执行人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》等相关规定委托代理人代为参与执行程序。

申请执行人委托代理人代为参与执行程序的，必须向本院提交由申请执行人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书必须记明委托事项和权限。

代理人代为承认、放弃、变更执行请求，进行执行和解，提起执行异议或复议，领取执行案款的，必须有申请执行人的特别授权。

诉讼联络人：车玲　　联系电话：023-68900839

公众服务网

二〇二二年八月三日

18836_2025-03-26 15:40:13

18836_2025-03-26 15:40:13

重庆市大渡口区人民法院

执行通知书

(2022)渝0104执1776号

戴修建：

徐云鸽与你借款合同纠纷一案，重庆市大渡口区人民法院2021年12月24日作出的(2021)渝0104民初8153号判决书已经发生法律效力。因你未按照上述法律文书规定的期限履行该法律文书确定的义务，申请执行人徐云鸽已申请强制执行，本院已于2022年08月03日依法立案执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十七条、第二百六十条的规定，责令你在自本通知书送达之日起7日内履行下列义务：

向徐云鸽支付案款202 559元以及迟延履行期间加倍债务利息，负担申请执行费2 938元。

逾期不履行，本院将依法强制执行，强制执行中可能采取搜查、查封、扣押、冻结、划拨存款、拍卖、变卖财产、限制人身自由、限制高消费、罚款、公开曝光、信用惩戒等措施。

特此通知。

18836_2025-03-26 15:40:13

18836_2025-03-26 15:40:13

019

执行员：杨军　　联系电话：023-68901011

二〇二二年八月四日

户名：重庆市大渡口区人民法院

账号：500011038000595555555523308

开户行：建行大渡口建设分理处

转款要求：请当事人本人转款时备注被执行人姓名和案号，他人代为转款，也请备注被执行人姓名和案号。

风险提示：

根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条的规定，被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：

（一）有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的；（二）以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；（三）以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；（四）违反财产报告制度的；（五）违反限制消费令的；（六）无正当理由拒不履行执行和解协议的。

18836_2025-03-26 15:40:13

18836_2025-03-26 15:40:14

020

重庆市大渡口区人民法院
报告财产令

(2022)渝 0104 执 1776 号

戴修建：

本院于 2022 年 08 月 03 日立案执行徐云鸽与戴修建借款合同纠纷一案，已向你送达执行通知书。你未履行义务，应当限期如实报告财产。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十八条规定，责令你在收到此令后 3 日内，如实向本院报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况。执行中，如果财产状况发生变动，应当自财产变动之日起十日内向本院补充报告。

拒绝报告或者虚假报告，本院将根据情节轻重采取罚款、拘留等措施。

附：被执行人财产申报表

二〇二二年八月四日

联系人：杨军　　联系电话：023-68901011

本院地址：重庆市大渡口区钢花路 29 号　　邮编：400080

18836_2025-03-26 15:40:14

18836_2025-03-26 15:40:14

被执行人财产申报表

重庆市大渡口区人民法院：

根据你院(2022)渝0104执1776号报告财产令，被执行人戴修建现向你院申报财产如下：

被执行人基本情况	证件号（身份证或组织机构代码证等）	
	住址（或住所）	
	联系电话	
当前财产情况	现金、银行存款、收入等	
	不动产（土地使用权、房屋等）	
	动产（交通运输工具、机器设备、产品、原材料等）	
	财产性权益（债权、股权、股票、债券、投资权益、基金份额、知识产权等）	
	其他财产情况	
一年内财产变动情况		

被执行人

年　　月　　日

18836_2025-03-26 15:40:14

18836_2025-03-26 15:40:15

重庆序章律师事务所
CHONGQING XUZHANG LAW FIRM

民事委托书

（20 ）渝章委字第 号

徐云鸽 与 戴修建 因 民间借贷 纠纷一案，现 徐云鸽 委托重庆序章律师事务所 黄华 李美文 律师为其 执行 阶段代理人。

委托权限为下列所属第 1 项：

1、特别授权：代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为调解、和解，代为提起反诉；

2、一般授权。

特此委托

委托人：徐云鸽

2022年5月13日

附 委托人地址：

委托人电话：

承办律师电话：17723024648（黄华）、18883314588（李美文）.

地址：重庆市渝北农业园区金石大道458号
Add:11/F, No.458, JinShi Road, YuBei, Chongqing
邮编(P.c):401120 电话(Tel):(023)13350348488
IP:http://www.xuzhang.com.cn E-mail:admin@xuzhang.com.cn

18836_2025-03-26 15:40:15

18836_2025-03-26 15:40:15

024

执业机构 重庆序章律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 15001202010284278

法律职业资格
或律师资格证号 A20175001552037

发证机关 重庆市司法局

发证日期 2020 年 12月 31日



持 证 人 李美文

性 别 男

身份证号 500228199402221794

18836_2025-03-26 15:40:15

10836_2025-03-26 15:40:16

执业机构　重庆序章律师事务所

执业证类别　专职律师

执业证号　15001201810020776

法律职业资格
或律师资格证号　12015500234199 8

重庆市司法局

发证机关　重庆市司法局

发证日期　2018　年01　月31　日



持证人　黄华

性　别　男

身份证号　500234199206122593

10836_2025-03-26 15:40:16

18836_2025-03-26 15:40:17

重庆序章律师事务所
CHONGQING XUZHANG LAW FIRM

重庆序章律师事务所
所　函

（2022）渝章函字第0502号

重庆市大渡口区人民法院：

徐云鸽与戴修建因民间借贷纠纷执行一案，现徐云鸽委托本所黄华、李美文律师为其诉讼代理人。

特此函告

重庆序章律师事务所

2022年6月13日

附　承办律师电话：

委托书一份

地址：重庆市渝北农业园区金石大道458号11楼
Add：11/F,No.458,JinShi Road,YuBei,Chongqing
邮编(P.c)：401120　电话(Tel)：(023)63053705、63012502
IP:http://www.cqxzls.com　E-mail:admin@cqxzls.cn

18836_2025-03-26 15:40:17

18836_2025-03-26 15:40:17

情况说明

(2022)渝 0104 执保 691 号

经过对被保全人进行网络查控及不动产查控等措施查封了戴修建名下位于璧山区来凤街道解放东路 14 号 2 单元 6-2 号房屋 1 套及号牌为渝 D53439 机动车 1 辆，对房屋的查封系轮候查封、涉及抵押登记信息，对车辆的查封为首轮查封但并未实际扣押到位，实际无财产。

说明人：刘洪波

2022 年 7 月 20 日

18836_2025-03-26 15:40:17

18836_2025-03-26 15:40:17

电 话 笔 录

时　　间：2022 年 9 月 7 日 11：10

地　　点：本院 7-3 办公室

通话人：杨军　杨军

受话人：黄华 17723024648　　记录：杨军

？：你好，我是大渡口法院执行局工作人员杨军，你是申请执行人徐云鸽的代理人黄华吗？

黄：是的。

？：你与被执行人戴修建借款合同纠纷一案，我们查询了被执行人的银行存款、房屋、车辆、公积金等财产情况，并走访调查了被执行人的下落和财产线索，未发现被执行人有财产可供执行。你能否提供其他财产线索？

黄：我没有其他财产线索。

？：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十六条第一款第（五）项的规定，如果没有可供执行的财产，本院将依法终结案件的本次执行程序，如果发现被执行人有可供执行的财产线索，可以申请恢复执行。我们已经将被执行人进行了限制消费，后面你找到他人或者新的财产线索可联系我们，核实如实可恢复执行，你听清楚了没有?有无异议？

黄：我同意终结本次执行程序。

？：好的（挂机）

18836_2025-03-26 15:40:17

18836_2025-03-26 15:40:18

重庆市大渡口区人民法院

现场调查笔录

（2022）渝0104执1776号

时间：2022 年 9 月 19日

询问地点：璧山区鱼洞村村委会

询问人：杨军、李璜　　记录人：李璜

被询问人：徐开友（村民代表）

被执行人地址：重庆市璧山区健龙镇鱼洞村5组136号

问：我们是大渡口区人民法院工作人员（出示证件），因案件执行需要，现调查被执行人戴修建的情况，望配合。你是否知道被执行人？

答：　　知道，熟人

问：被执行人是否在此居住（办公）？如未在此居住（办公），是否知道现居住地（办公地址）？

答：　　人在外地

问：你是否知晓被执行人财产状况？

答：　　不知道

问：你还有无补充？

答：　　无

以上笔录已阅，若无误，请签名确认。

徐开友 2022.9.19

18836_2025-03-26 15:40:18

18836_2025-03-26 15:40:18

附表1：

序号	查封编号	被限制权利人	文号	执行时间	结束时间	不动产类型	登记类型	产权证号	坐落	权利人名称	权利人证件号码	权利人联系方式	是否抵押	有无其他限制
1 1	20220624 0130153	戴修建	(2022) 渝0104执保691号	2022/6/24	2025/6/23	房屋	土地房屋查封登记（专网）	212房地证2015字第05928号	璧山区来凤街道解放东路14号2单元6-2号	戴修建	510232198106143711	15923535350	是	无

房屋（土地）抵押信息如下：

序号	不动产坐落	不动产单元号	抵押证明号	抵押权人	抵押登记时间	抵押金额（元）	抵押业务编号
1	璧山区来凤街道解放东路 14 号 2 单元 6-2 号	500121005002GB00006F00012601	212 房地证（押）2015 字第 02175 号	中国工商银行股份有限公司重庆两路口支行	2015/4/16 15:43:00		201504150130027

房屋（土地）查封信息如下：

序号	不动产坐落	不动产单元号	产权证号	查封机关	查封登记时间	查封业务编号
1	璧山区来凤街道解放东路 14 号 2 单元 6-2 号	500121005002GB00006F00012601	212 房地证 2015 字第 05928 号	重庆市江津区人民法院	2022/4/1 16:44:08	202204010130133
2	璧山区来凤街道新华路 18 幢 2 单元 2-1 号等 2 证	500121005002GB00006F00012601	212 房地证 2015 字第 05928 号	重庆市璧山区人民法院	2021/11/11 16:44:31	202111110130391

18836_2025-03-26 15:40:18

030

18836_2025-03-26 15:40:18

3	璧山区来凤街道新华路 18 幢 2 单元 24 号等两证	500121005002GB00006F0001 2601	212 房地证 2015 字第 05928 号	重庆市璧山区人民法院	2017/10/31 16:23:58	20171031013015 6

重庆市璧山区规划自然资源局 不动产登记专用章 1

重庆市璧山区人民法院复印件 当事人徐云鹃委托重庆壹法仟钧律所陈婷婷 姜方林律师调阅 2025-03-26

031

18836_2025-03-26 15:40:18

18836_2025-03-26 15:40:20

重庆市大渡口区人民法院
财产查询反馈汇总表

案 号	(2022)渝0104执1776号	承办人	杨军
被执行人	戴修建	证件号码	510232198106143711
查询范围	车辆,渔船,税务,民政,工商总局,船舶,保险,不动产,网络资金,银行	提起查询日期	2022/08/04 16:39:18
查询申请说明			

协执单位反馈信息（截至2022年9月14日 17:21:54）

协执单位	反馈日期	反馈结果
重庆铜梁浦发村镇银行	2022/08/04 19:09:35	查无开户信息
中国工商银行	2022/08/04 19:00:32	账号:3100039901000810662；开户行：中国工商银行股份有限公司重庆石油路支行账户状态：正常；币种：人民币；余额:0.00；无冻结信息；无资金往来信息；无关联账户信息
浦发银行	2022/08/04 21:26:06	查无开户信息
中国邮政储蓄银行	2022/08/04 17:50:43	账号:606543048200045087；开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆璧山区支行账户状态：正常;币种：无；余额:0.00；无冻结信息；无资金往来信息；无关联账户信息
中国邮政储蓄银行	2022/08/04 17:50:43	账号:621799690000942529O；开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆江津区支行账户状态：正常;币种：无；余额:0.00；无冻结信息；无资金往来信息；无关联账户信息
中信银行	2022/08/04 17:15:29	账号:查无开户信息；开户行：；账户状态：无;币种：无；余额：；无冻结信息；无资金往来信息；无关联账户信息
兴业银行	2022/08/04 17:50:37	查无开户信息
恒丰银行	2022/08/04 17:44:22	查无开户信息
重庆丰都汇丰村镇银行	2022/08/05 08:12:07	查无开户信息
重庆黔江银座村镇银行	2022/08/04 18:30:33	账号:查无此账户；开户行：；账户状态：无;币种：无；余额：无冻结信息；无资金往来信息；无关联账户信息
重庆江北恒丰村镇银行	2022/08/04 18:04:35	查无开户信息
重庆银行	2022/08/04 17:41:35	查无开户信息
重庆江津石银村镇银行	2022/08/04 17:23:21	查无开户信息
重庆九龙坡民泰村镇银行	2022/08/04 17:42:17	查无开户信息
平安银行	2022/08/18 00:38:12	查无开户信息
中国建设银行	2022/08/05 03:42:55	账号:62170037600249255 21_156_1；开户行：中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行账户状态：正常；币种：人民币；余额:0.97；无冻结信息；无资金往来信息；无关联账户信息
中国建设银行	2022/08/05 03:42:55	账号:62270037621711880 76_156_1；开户行：中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行账户状态：正常；币种：人民币；余额

18836_2025-03-26 15:40:20

18836_2025-03-26 15:40:20

033

		0.00；无冻结信息；无资金往来信息；无关联账户信息
重庆市大渡口融兴村镇银行	2022/08/04 17:20:34	查无开户信息
中国银行	2022/08/04 17:15:47	查无开户信息
中国民生银行	2022/08/05 01:36:51	账号:5000000000000067550337；开户行：中国民生银行股份有限公司重庆科学城支行账户状态：正常；币种：人民币；余额:0.00；无冻结信息；无资金往来信息；无关联账户信息
招商银行	2022/08/04 17:33:14	查无开户信息
交通银行	2022/08/04 23:32:13	查无开户信息
重庆彭水民泰村镇银行	2022/08/04 17:48:39	查无开户信息
重庆市沙坪坝融兴村镇银行	2022/08/04 17:44:21	查无开户信息
重庆南川石银村镇银行	2022/08/04 17:20:42	查无开户信息
重庆农村商业银行	2022/08/04 18:53:51	账号:211501012501005272 5；开户行：重庆农村商业银行璧山支行健龙分理处账户状态：销户；币种：人民币；余额:0.00；无冻结信息；无资金往来信息；无关联账户信息
重庆农村商业银行	2022/08/04 18:53:51	账号:212101012501008154 0；开户行：重庆农村商业银行璧山支行青杠分理处账户状态：销户；币种：人民币；余额:0.00；无冻结信息；无资金往来信息；无关联账户信息
重庆农村商业银行	2022/08/04 18:53:51	账号:621465101782395 5；开户行：重庆农村商业银行江津分行城南分理处账户状态：正常；币种：人民币；余额:18.43；无冻结信息；无资金往来信息；无关联账户信息
重庆荣昌江津村镇银行	2022/08/05 08:12:54	查无开户信息
北京银行	2022/08/04 17:35:42	查无开户信息
重庆市武隆融兴村镇银行	2022/08/04 17:22:19	查无开户信息
中国农业银行	2022/08/04 19:32:12	账号:622823047579398766 7；开户行：中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行账户状态：正常；币种：人民币；余额:0.00；无冻结信息；无资金往来信息；无关联账户信息
中国农业银行	2022/08/04 19:32:12	账号:622841047007625721 1；开户行：中国农业银行股份有限公司重庆璧山丁家支行账户状态：异常；币种：人民币；余额:0.00；无冻结信息；无资金往来信息；无关联账户信息
中国农业银行	2022/08/04 19:32:12	账号:622848047850302777 1；开户行：中国农业银行股份有限公司重庆璧山丁家支行账户状态：正常；币种：人民币；余额:0.00；无冻结信息；无资金往来信息；无关联账户信息
重庆巴南蔺发村镇银行	2022/08/04 19:04:33	查无开户信息
重庆渝北银座村镇银行	2022/08/04 17:39:59	账号:查无此账户；开户行：；账户状态：无;币种：无；余额：无;冻结信息：无;资金往来信息：无;关联账户信息
光大银行	2022/08/04 17:32:56	账号:39570166001000506；开户行：重庆江津支行账户状态：正常；币种：人民币；余额:5.51；无冻结信息；无资金往来信息；无关联账户信息
光大银行	2022/08/04 17:32:56	账号:39570166000320254；开户行：重庆江津支行账户状态：正常；币种：人民币；余额:0.00；无冻结信息；无资金往来信息；无关联账户信息
重庆市西南融兴村镇银行	2022/08/04 17:20:26	查无开户信息
广发银行	2022/08/04 18:27:34	查无开户信息
渤海银行	2022/08/04 17:44:00	查无开户信息
中国农业发展银行	2022/08/04 17:58:18	查无开户信息
浙商银行	2022/08/04 17:38:18	查无开户信息
重庆北碚梅州村镇银行	2022/08/04 17:33:06	查无开户信息

18836_2025-03-26 15:40:20

18836_2025-03-26 15:40:20

中国银行	2022/08/04 17:27:21	账号:625960990630170555；用户名：中国银行股份有限公司重庆市分行；备注：；重要提醒：申请：人民币；[illegible]；[illegible]；[illegible]

18836_2025-03-26 15:40:21

035

		股份有限公司；保险产品名称:国寿附加豁免保险费重大疾病保险（尊享版）；保险种类:重大疾病保险（不含轻症）；累计缴纳保费:569.00；币种：人民币
保险		保单编号:20166605135460150352 45；保险公司名称:中国人寿保险股份有限公司；保险产品名称:国寿祥瑞终身寿险；保险种类:终身寿险；累计缴纳保费:8674.00；币种：人民币
保险		保单编号:20166605135460150352 45；保险公司名称:中国人寿保险股份有限公司；保险产品名称:国寿附加豁免保险费重大疾病保险（尊享版）；保险种类:重大疾病保险（不含轻症）；累计缴纳保
保险		保单编号:2019660513SI2015034103；保险公司名称:中国人寿保险股份有限公司；保险产品名称:国寿福终身寿险（臻享版）；保险种类:终身寿险；累计缴纳保费:1860.00；币种：人民币
保险		保单编号:20216601201D1L400516379；保险公司名称:中国人寿保险股份有限公司；保险产品名称:国寿附加乐享无忧门急诊费用补偿医疗保险（A款）；保险种类:费用补偿型医疗保险；累计缴纳
保险		保单编号:2019660513SI2015034103；保险公司名称:中国人寿保险股份有限公司；保险产品名称:国寿附加国寿福提前给付重大疾病保险（臻享版）；保险种类:重大疾病保险（包含轻症）；累计缴
公安部车辆	2022/08/05 05:44:29	号牌号码:渝D53439；车辆品牌：长安牌；车辆类型：K31；辆识别代码：817335；注册登记机关：渝A

重庆市大渡口区人民法院复印件 当事人徐云鹏委托重庆壹法仟钧律所陈婷婷 姜方林律师调阅 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:40:21

18836_2025-03-26 15:40:21

重庆市大渡口区人民法院
财产查询反馈汇总表

案 号	(2022)渝0104执1776号	承办人	杨军
被执行人	戚修建	证件号码	510232198106143711
查询范围	人行	提起查询日期	2022/08/04 16:39:44
查询申请说明			

协执单位反馈信息（截至2022年9月14日 17:22:05）		
协执单位	反馈日期	反馈结果
人行		未反馈

重庆市大渡口区人民法院复印件 当事人徐云鹏委托重庆壹法仟钧律所陈婷婷 姜方林律师调阅 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:40:21

18836_2025-03-26 15:40:21

下载EXCEL

当事人	证件号码	不动产类型	查询类型	是否导出回执	申请日期	操作
戴修建	510232198106143711	房屋	产权信息		2022-08-04 16:34:33	查看不动产信息
戴修建	510232198106143711	房屋	网签信息		2022-08-04 16:34:33	无不动产信息
戴修建	510232198106143711	房屋	预告信息		2022-08-04 16:34:33	无不动产信息

共 1 页 第 1 页 确定 共3条

重庆市大渡口区人民法院复印件 当事人徐云鹃委托重庆壹法仟钧律所陈媛媛 姜方林律师调阅 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:40:21

18836_2025-03-26 15:40:22

序号	当事人	查询人	查询时间	反馈时间
1	戴修建	杨军	2022-08-04 16:34:28.0	

共 1 页 第 1 页 确定 共1

返回结果：

否有结果	备注	账户名	账户号码	开户机构名称	余额	开户时间	缴款单位	联系电话	最后缴款时间

没有查询到任何数据！

共 1 页 第 1 页 确定 共

重庆市大渡口区人民法院复印件 当事人徐云鹏委托重庆壹法仟钧律所陈婷婷 姜方林律师调阅 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:40:22

18836_2025-03-26 15:40:22

重庆市大渡口区人民法院

传票

案号	(2022)渝0104执1776号
案由	借款合同纠纷
被传唤人	戴修建
住所	重庆市璧山区健龙镇鱼洞村5组136号
传唤事由	接受调查询问
应到时间	2022年8月8日10时
应到处所	本院一楼法官接待室

注意事项：

1. 被传唤人必须准时到达应到处所；

2. 本传票由被传唤人携带来院报到；

3. 被传唤人收到传票后，应在送达回证上签名或者盖章。

执行员：杨　军

二〇二二年八月　日

书记员：李　璜

联系方式：023-68901011

18836_2025-03-26 15:40:22

18836_2025-03-26 15:40:22

040

重庆市大渡口区人民法院

限制高消费令

(2022)渝0104执1776号

戴修建：

本院作出的(2021)渝0104民初8153号具有执行内容的民事案件生效判决书已发生法律效力。由于你未履行生效法律文书所确定的义务，现责令你：

1、乘坐交通工具时，不得选择飞机、列车软卧、G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位、轮船二等以上舱位；

2、不得在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；

3、不得购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；

4、不得租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；

5、不得购买非经营必需车辆；

6、不得旅游、度假；

7、不得让子女就读高收费私立学校；

8、不得支付高额保费购买保险理财产品；

18836_2025-03-26 15:40:22

18836_2025-03-26 15:40:24

041

9、不得有其他非生活和工作必需的消费行为。

对违反上述禁令的，视为你有履行能力而有意逃避债务，一经发现或经举报查实，除查封、扣押你的有关财产外，对你依法予以罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

本令自送达之日起生效，至生效法律文书确定的义务全部履行完毕时止。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二二年八月五日

18836_2025-03-26 15:40:24

18836_2025-03-26 15:40:24

重庆市大渡口区人民法院

执行决定书

(2022)渝0104执1776号

本院在执行申请执行人徐云鸽与被执行人戴修建借款合同纠纷一案中查明，被执行人未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十二条、《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条第（六）项的规定，决定如下：

将执行人戴修建纳入失信被执行人名单。

本决定自作出之日起生效。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二二年八月四日

18836_2025-03-26 15:40:24

18836_2025-03-26 15:40:24

重庆市大渡口区人民法院

执行裁定书

(2022)渝0104执1776号

申请执行人：徐云鸽，男，汉族，1984年10月15日出生，重庆市大渡口区双龙路2号中交丽景7栋1单元2503号房，公民身份号码533222198410151015。

被执行人：戴修建，男，汉族，1981年06月14日出生，重庆市璧山区健龙镇鱼洞村5组136号，公民身份号码510232198106143711。

本院在执行徐云鸽与戴修建借款合同纠纷一案中，本院作出的(2021)渝0104民初8153号民事判决书确定：戴修建于本判决生效之日起三日内偿还徐云鸽借款200000元及并以200 000元为基数，从2019年7月1日起，按照月利率2%计算至2020年8月19日，再从2020年8月20日起，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本清。上述民事判决书发生法律效力后，申请执行人于2022年8月3日向本院申请强制执行，本院于同日依法立案执行。本案在执行过程中，本院向被执行人发出执行通知书及报告财产令，责令其3日内履行生效法律文书

18836_2025-03-26 15:40:24

18836_2025-03-26 15:40:25

044

所确定的义务。本院查询了被执行人的银行存款、房屋、车辆、工商投资等财产情况，未发现被执行人有其他财产可供执行。本院将执行情况告知了申请执行人，申请执行人同意终结本次执行程序。截止2022年9月24日，申请人的债权全部未得到受偿。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：

终结本次执行程序。

对申请执行人尚未实现的债权，应由被执行人继续清偿，并支付迟延履行期间的债务利息。日后，被执行人有履行能力或者其他条件成就的，申请执行人可持原生效判决书及本裁定，向本院再次申请执行。

本裁定送达后立即生效。

审　判　长　　全斗成

审　判　员　　刘洪波

审　判　员　　廖光洁

二〇二二年九月二十四日

书　记　员　　李　璜

18836_2025-03-26 15:40:25

18836_2025-03-26 15:40:25

重庆市大渡口区人民法院

结案通知书

(2022)渝0104执1776号

徐云鸽：

申请执行人徐云鸽与被执行人戴修建借款合同纠纷一案，重庆市大渡口区人民法院作出的(2021)渝0104民初8153号法律文书已发生法律效力。被执行人逾期未履行该生效法律文书确定的义务，申请执行人向本院申请执行，本院依法受理。

本案在执行过程中，经依法查询被执行人的房屋登记机关、银行、工商管理部门、车辆登记部门，以及对申请人提供的财产线索的核实，均未发现被执行人有可供执行的财产，本案确无财产可供执行，故终结本次执行程序。经征求申请执行人的意见，申请人同意终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五百一十九条的规定，现通知如下：

终结本院(2022)渝0104执1776号执行案件本执行程序，于2022年9月20日结案。

二〇二二年十一月十日

18836_2025-03-26 15:40:25

18836_2025-03-26 15:40:25

重庆市大渡口区人民法院

执行结案报告

(2022)渝0104执1776号

一、当事人基本情况

申请执行人：徐云鸽

被执行人：戴修建

二、案件由来

申请执行人徐云鸽与被执行人戴修建借款合同纠纷一案，重庆市大渡口区人民法院作出的(2021)渝0104民初8153号法律文书已发生法律效力。被执行人逾期未履行该法律文书确定的义务，申请执行人向本院申请执行。

三、执行过程及结果

本案在执行过程中，经依法查询被执行人的房屋登记机关、银行、工商管理部门、车辆登记部门，以及对申请人提供的财产线索的核实，均未发现被执行人有可供执行的财产，本案确无财产可供执行，故终结本次执行程序。经征求申请执行人的意见，申请人同意终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五百一十九条

18836_2025-03-26 15:40:25

18836_2025-03-26 15:40:26

047

的规定，现通知如下：

本案以终结本次执行程序报结。

特此呈报结案

承办人：杨[illegible]

二〇二[illegible]年[illegible]月十日

18836_2025-03-26 15:40:26

18836_2025-03-26 15:40:27

重庆市大渡口区人民法院结案审批

标题	(2022)渝0104执1776号结案审批		
案号	(2022)渝0104执1776号	申请日期	2022-09-20
立案日期	2022-08-03	适用程序	
立案案由	借款合同纠纷		
当事人	申请执行人：徐云鸽 被执行人：戴修建		
案件来源	申请执行人申请	执行依据	人民法院作出具有执行内容的民事案件生效判决书
依据文书编号	(2021)渝0104民初8153号	委托法院	
依据机关	重庆市大渡口区人民法院	原执行法院	重庆市大渡口区人民法院
申请执行标的(元)	202559.000000		
承办人	刘洪波	书记员	李璜
已用措施	社保信息查询　约谈　案件财产情况　总对总查询　传唤　执行通知		
办理情况			
结案方式	终结本次执行程序	结案标的(元)	216806.00
执行费(元)	3106.00	实际到位标的(元)	0.00
报结日期	2022-09-20		
结案案由	借款合同纠纷		
拟稿人发起申请意见	被执行人确无财产可供执行，拟终结本次执行程序。 杨军 2022年09月20日		
处长审批意见			
局长审批意见	同意。 全斗成 2022年09月27日		
案件评查意见			
分管院长审批意见			

18836_2025-03-26 15:40:27

18836_2025-03-26 15:40:27

重庆市大渡口区人民法院

协助查封通知书

（回　执）

重庆市大渡口区人民法院：

你院 (2022)渝 0104 执保 691 号 号协助查封不动产通知书收悉，被限制权利人 戴修建（510232198106143711） 的相关不动产（详情请见附录 I）已办理协助查封登记手续，业务编号为 202206240130153，此复。

备注：该房屋已抵押，系轮候查封。

2022 年 6 月 27 日

（公章）

18836_2025-03-26 15:40:27

18836_2025-03-26 15:40:28

050

法院专递邮件详情单

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

1011151226996

收寄局 ORIGINAL OFFICE	收寄日期 ACCEPTED DATE 2022 年Y 08 月M 04 日D 时H

寄件人单位名称：重庆市大渡口区人民法院　客户代码：（2022）渡法法院专递6779

地址：　联系电话：023-68901011

案号（（2022）渝0104执1776号

- ☐ 受理案件通知书
- ☐ 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- ☐ 起诉状（反诉状）副本
- ☐ 申请书副本
- ☐ 答辩状副本
- ☐ 举证通知书
- ☐ 诉讼权利义务告知书
- ☐ 合议庭组成人员通知书
- ☐ 送达地址确认书
- ☐ 流程告知书
- ☐ 廉政监督卡
- ☐ 传票
- ☐ 出庭通知书
- ☐ 执行通知书
- ☐ 报告财产令
- ☐ 交纳诉讼费用通知书
- ☐ 调解书
- ☐ 裁定书
- ☐ 判决书
- ☐

交寄人签名（必填）：执行局：刘洪波　经办人签名：杨军

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	☐	☐	☐	电话拒接/长期无人接听	☐	☐	☐
收件地址长期无人/在外	☐	☐	☐	收件人拒收	☐	☐	☐
收件地址欠详/有误/已搬迁	☐	☐	☐	收件人要求改地址	☐	☐	☐
无联系电话/电话有误/停机	☐	☐	☐	收件人要求自取但长时间不取	☐	☐	☐
其他					☐	☐	☐

经手人签章：　主管人员签章：

1011151226996

收件人姓名　戴修建　移动电话：17347999757　住宅电话：　办公电话：

单位名称 COMPANY NAME

地址 ADDRESS　重庆市重庆市璧山区健龙镇鱼洞村5组136号

邮政编码 POSTAL CODE

重量（千克）　资费（元）

收件人或代收人签名　证件名称 ☐身份证 ☐其他

代收人与收件人关系　证件号码

☐配偶 ☐父母 ☐成年子女 ☐兄弟姐妹 ☐收发室 ☐法定代表人 ☐前台 ☐其他

收件单位盖章

邮件收到日期：　年　月　日　时　投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems--cnpl　服务电话：11183

③寄件人存

广州九恒条码股份有限公司承印　国家邮政局监制　22年05月印刷

18836_2025-03-26 15:40:28

18836_2025-03-26 15:40:28

电子送达

051

送达文书

执行裁定书（终结本次执行程序用）(已盖章)

结案通知书（执行完毕、终本）(已盖章)

2303245265003286

送达信息

受送达人：	徐云鸽	送达节点：	文书送达	应送达日期：	2023-03-24

送达地址

收件人：	徐云鸽	送达地址：	重庆市渝北区金石大道45	手机号：	17723024648
联系电话：		邮政编码：		电子邮箱：	

流程跟踪

○ 2023-03-24 16:29:18

办理人：杨军
备注：杨军创建了电子送达
当前操作节点：创建

○ 2023-03-24 16:18:26

办理人：司法送达
备注：发送电子送达平台
当前操作节点：发送电子送达平台

18836_2025-03-26 15:40:28